

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1583/2536

นางกฤษณา แซ่ลิ่ม

โจทก์

นายลือชัย จิตต์ภักดี กับพวก

จำเลย

นายลือชัย จิตต์ภักดี จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ ทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ 1 โต้แย้งเกี่ยวกับการ รับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

จำเลยที่ 1 เห็นว่า คดีนี้ประเด็นที่โจทก์ฟ้องคือการเพิกถอนนิติกรรมในการ ออกโฉนดที่ดินของจำเลยซึ่งอ้างว่าเป็นการ ออกโดยมิชอบ จำเลยต่อสู้คดีว่านิติกรรม การออกโฉนดที่ดิน ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฉะนั้น การฟ้องคดีของโจทก์จึงเป็นคดีที่ ฟ้อง ขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันมีอาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง แม้ศาลจะกำหนดให้เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ เนื่องจากจำเลยที่ 1 ต่อสู้เรื่องกรรมสิทธิ์ก็ตาม แต่การโต้เถียงเรื่องกรรมสิทธิ์นั้น เป็นส่วนประกอบในเรื่องการทำนิติกรรมเท่านั้น จะนำทุนทรัพย์ มาปรับเข้ากับ ประเด็นที่โจทก์ฟ้องหาได้ไม่ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันที่พิพาทมีราคาสูงขึ้นกว่า เดิมมาก ปรากฏตาม ราคาประเมินที่ดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเอกสารท้าย คำร้อง ฎีกาของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของ จำเลยที่ 1 ไว้พิจารณา ต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 214)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ ให้เพิกถอนโฉนดเลขที่ 12412 ตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาของจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 10,000 บาท ยกฟ้องโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 และที่ 3

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 209)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 212)

คำสั่ง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสามเข้าเกี่ยวข้อง และให้ชดใช้ค่าเสียหาย จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์ จึงเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ ที่ดินพิพาท มีราคาในขณะที่ยื่นฟ้องหนึ่งแสนบาท ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำพิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 10,000 บาท จำเลยที่ 1 ฎีกาขอให้ยกฟ้อง จึงเป็นคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาใน ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 การตีราคาของที่ดินพิพาทต้องตีราคาในขณะที่ยื่นฟ้อง มิใช่ตีราคา ในขณะที่ยื่นฎีกา ดังที่จำเลยที่ 1 อ้าง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ขอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของ จำเลยที่ 1 คืนคำคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ส่วนที่เกิน 40 บาท ให้จำเลยที่ 1

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสามเข้าเกี่ยวข้อง และให้ชดใช้ค่าเสียหาย จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์ จึงเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ ที่ดินพิพาท มีราคาในขณะยื่นฟ้องหนึ่งแสนบาท ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำพิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 10,000 บาท จำเลยที่ 1 ฎีกาขอให้ยกฟ้อง จึงเป็นคดีที่ราคา ทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้าม ฎีกาใน ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 การตี ราคของที่ดินพิพาทต้องตีราคาในขณะยื่นฟ้อง มิใช่ตีราคา ในขณะยื่นฎีกา ดังที่ จำเลยที่ 1 อ้าง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งของ จำเลยที่ 1 คืบค่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ส่วนที่เกิน 40 บาท ให้ จำเลยที่ 1

(เพ็ง เพ็งนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ